

1500464-33.2022.8.26.0598
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Betiza Marques Soria Prado
Comarca: Jaú
Foro: Foro de Jaú
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... julgado em 18/12/2012).

"TRÁFICO DE DROGAS - Prática da mercancia que não restou demonstrada pela prova acusatória. Hipótese - Desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Possibilidade Aplicação da detração analógica - Cumprimento da pena - Ocorrência de Extinção da Punibilidade" (Apelação nº 0000030-17.2014.8.26.0593, Relator IVO DE ALMEIDA, j. 30 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaú
Foro de Jaú
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Praça Doutor Mário Gomes Pahim, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

C O N C L U S ã O

Nesta data, faço os presentes autos conclusos à MMª Juíza de Direito: Dr(a). Betiza Marques Soria Prado. Antonio Marcos Vanzeli, Matr. 814.364 - Escrevente Técnico Judiciário. Jaú, 15/12/2022.

SENTENÇA

Processo nº:
1500464-33.2022.8.26.0598
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GABRIEL DE SOUZA BUENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Betiza Marques Soria Prado

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada para apurar o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, praticado por GABRIEL DE SOUZA BUENO.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem entendeu pela desclassificação da imputação contida na denúncia para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, conseqüentemente, reconheceu a incompetência e determinou a redistribuição dos autos a este Juizado Especial Criminal (fls.96).

Contudo, nos termos da judiciosa manifestação do Ministério Público, a hipótese é

de extinção da punibilidade em razão da detração anômala.

Com efeito, o réu permanecera cautelarmente custodiado no período de 21/10/2022 a 22/10/2022 (fls.51/57). Portanto, considerando-se qualquer das sanções previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a detração anômala implica no reconhecimento do cumprimento da pena.

Neste sentido é a orientação firmada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"(...) Por derradeiro, tendo em vista o tempo que o apelante permaneceu provisoriamente preso, impõe-se, por justiça, a aplicação, por analogia, do artigo 42 do CP, a fim de que, por ocasião da execução, seja o tempo de prisão cautelar descontado do período de cumprimento da prestação de serviços à comunidade (...)" (Apelação nº 0000476-68.2012.87.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, Relator Otávio de Almeida Toledo, julgado em 18/12/2012).

"TRÁFICO DE DROGAS - Prática da mercancia que não restou demonstrada pela prova acusatória. Hipótese - Desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 - Possibilidade Aplicação da detração analógica - Cumprimento da pena - Ocorrência de Extinção da Punibilidade" (Apelação nº 0000030-17.2014.8.26.0593, Relator IVO DE ALMEIDA, j. 30 de novembro de 2015).

Ante o exposto, reconheço a detração anômala e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GABRIEL DE SOUZA BUENO, pelo cumprimento da pena, o que faço com fundamento nos artigos 42 do Código Penal (aplicado por analogia), e 109 da Lei de Execução Penal.

Proceda a serventia às necessárias, averbações e comunicações.
Após, tornem conclusos para determinação quanto ao valor apreendido às fls.9/10.
P.I.C.
Ciência ao MP.

Jaú, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA